

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 23
40-032 Katowice

Sygn. akt: SKO.K/41.3/983/2026/7988/LZ

Wnioskodawca: Tomasz Świąstowski

WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

Działając na podstawie art. 127 par. 3 k.p.a. w zw. z art. 144 k.p.a., wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 5 czerwca 2026 r., sygn. SKO.K/41.3/983/2026/7988/LZ, odmawiającym wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2023 r., nr SK.5430.7.16.2023.BW.

Wnoszę o:

1. Uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości.
2. Wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 21 grudnia 2023 r.
3. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie okoliczności podniesionych w niniejszym wniosku.
4. Zwroć się do Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej o przekazanie opinii sadowo-psychiatrycznej, na którą powoływał się organ przy wydaniu decyzji z dnia 21 grudnia 2023 r., celem ustalenia, czy dokument ten w ogóle istnieje w formie mogącej stanowić podstawę rozstrzygnięcia administracyjnego.

UZASADNIENIE

I. Brak tożsamości sprawy — nowa okoliczność faktyczna

Kolegium odmówiło wszczęcia postępowania, powołując się na tożsamość sprawy z poprzednim postępowaniem nieważnościowym zakończonym decyzją SKO z dnia 18 kwietnia 2025 r. Stanowisko to jest błędne.

Obecny wniosek opiera się na okoliczności, która ujawniła się dopiero po zakończeniu poprzedniego postępowania — w toku postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska pod sygn. SK.5430.4.86.2026.BW.

W tym postępowaniu organ I instancji podjął czynności zmierzające do pozyskania opinii sadowo-psychiatrycznej, na którą powoływała się Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej. Prokuratura odmówiła udostępnienia tej opinii. Organ sam potwierdził w decyzji z dnia 4 marca 2026 r., że nie dysponuje tym dokumentem.

Jest to okoliczność nowa i samodzielna, nieznaną w dacie wydania decyzji SKO z dnia 18 kwietnia 2025 r. Dopiero obecnie stało się niebudzące wątpliwości, że:

— organ nie posiadał opinii sadowo-psychiatrycznej ani w 2023 r., ani w żadnym późniejszym momencie,

- nie jest możliwe jej pozyskanie nawet obecnie,
 - decyzja z dnia 21 grudnia 2023 r. została wydana bez jakiegokolwiek dowodu potwierdzającego istnienie przesłanek z art. 99 ustawy o kierujących pojazdami.
- Nie jest to zatem ta sama sprawa w rozumieniu art. 61a par. 1 k.p.a., lecz sprawa oparta na nowo ujawnionej okoliczności faktycznej.

II. Organ zastosował niewłaściwy reżim prawny — pomylenie art. 99 z art. 102 ustawy o kierujących pojazdami

Z treści uzasadnienia decyzji z dnia 21 grudnia 2023 r. wynika, że organ potraktował wniosek Prokuratury jako wiążący i stwierdził, że "nie może odstąpić od prowadzonego postępowania".

Jest to podejście właściwe dla art. 102 ustawy o kierujących pojazdami, w którym organ jest w znacznym stopniu związany ustaleniami Policji lub sądu (np. w zakresie cofnięcia uprawnień w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości). W tym trybie organ działa niejako automatycznie po otrzymaniu informacji od uprawnionego podmiotu i nie ma pełnej swobody oceny materialnej.

Tymczasem art. 99 ust. 1 pkt 2, na który organ się powołał, wymaga od organu samodzielnego ustalenia istnienia "uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do stanu zdrowia" kierowcy. Organ nie jest w tym trybie związany stanowiskiem żadnego podmiotu zewnętrznego. Pismo Prokuratury stanowi jedynie informację inicjującą postępowanie, a nie dowód przesadzający o istnieniu przesłanek materialnoprawnych.

W decyzji organ nie analizuje, czy zastrzeżenia są "uzasadnione" (tj. czy mają podstawę w materiale dowodowym) ani czy są "poważne" (tj. czy dotyczą istotnych przeciwwskazań zdrowotnych). Stwierdza jedynie: "uznać należy, że zachodzą uzasadnione i poważne zastrzeżenia" — bez jakiegokolwiek argumentacji. Jest to konkluzja bez rozumowania, typowa dla decyzji związanej, a nie dla decyzji wymagającej samodzielnej oceny materialnej.

Ponadto organ użył frazeologii właściwej dla decyzji sankcyjnej ("mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego"), podczas gdy skierowanie na badania na podstawie art. 99 jest środkiem weryfikacyjnym, a nie sankcyjnym. Organ miał obowiązek rozważyć, czy materiały przedstawione przez Prokuraturę rzeczywiście uzasadniają wdrożenie procedury badawczej.

W konsekwencji organ formalnie powoływał się na art. 99, lecz faktycznie zachował się tak, jakby działał w trybie art. 102 — bez pełnego postępowania dowodowego, bez samodzielnej oceny przesłanek i z przekonaniem, że jest związany stanowiskiem Prokuratury.

III. Organ nie przeprowadził postępowania dowodowego

Z zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 10 listopada 2023 r. wynika, że organ powoływał się na treść opinii sadowo-psychiatrycznej, stwierdzając, że "jak wynika z opinii sadowo-psychiatrycznej Pan Tomasz Świątowski jest uzależniony od narkotyków i dopalaczy".

Jednocześnie:

- opinia ta nigdy nie została włączona do akt administracyjnych sprawy,
- organ nie podjął czynności zmierzających do jej pozyskania przed wydaniem decyzji,
- organ nie dokonał samodzielnej oceny tego dokumentu,
- strona nie miała możliwości zapoznania się z tym dowodem ani wypowiedzenia się co do jego treści (naruszenie art. 10 par. 1 k.p.a.).

Oznacza to, że organ nie przeprowadził postępowania dowodowego w zakresie jedynej przesłanki materialnoprawnej warunkującej wydanie decyzji.

IV. Organ nie był związany stanowiskiem Prokuratury

Art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami wymaga, aby organ samodzielnie ustalił istnienie "uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do stanu zdrowia" kierowcy.

Przepis ten nie przewiduje związania organu stanowiskiem Policji, Prokuratury ani żadnego innego podmiotu zewnętrznego. Obowiązek ustalenia przesłanek materialnoprawnych spoczywa wyłącznie na organie administracji.

Skoro organ nie dysponował opinią, na którą powoływała się Prokuratura, nie mógł: zweryfikować, czy opinia rzeczywiście zawiera wnioski dotyczące uzależnienia; ocenić, czy została sporządzona prawidłowo; ani ustalić, czy wnioski z niej wynikające uzasadniają zastosowanie art. 99 ustawy o kierujących pojazdami.

V. Obalenie domniemania prawidłowości ustaleń organu (art. 76 par. 3 k.p.a.)

Nawet gdyby przyjąć, że pismo Prokuratury stanowi dokument urzędowy korzystający z domniemania prawdziwości w rozumieniu art. 76 par. 1 k.p.a., to zgodnie z art. 76 par. 3 k.p.a. domniemanie to może zostać obalone dowodem przeciwnym.

Dowodem przeciwnym jest w niniejszej sprawie sam fakt, że organ nie posiada opinii sadowo-psychiatrycznej, Prokuratura odmówiła jej udostępnienia, a brak jest jakiegokolwiek możliwości weryfikacji twierdzeń zawartych w piśmie inicjującym postępowanie.

Nie można opierać rozstrzygnięcia administracyjnego ingerującego w prawa jednostki na dokumencie, którego istnienie i treść nie zostały zweryfikowane.

VI. Potwierdzenie braku dowodu w późniejszym postępowaniu

Szczególne znaczenie ma okoliczność, że w decyzji z dnia 4 marca 2026 r. (wydanej po wznowieniu postępowania) organ I instancji sam przyznał, iż występuwał do Prokuratury o udostępnienie opinii psychiatrycznej i jej nie otrzymał.

Jest to przyznanie ze strony organu, że:

- wiedział o konieczności weryfikacji tego dowodu,
- podjął próbę jego pozyskania,
- nie był w stanie go uzyskać,
- mimo to utrzymywał w mocy skutki prawne decyzji z 2023 r.

Okoliczność ta potwierdza, że decyzja z dnia 21 grudnia 2023 r. od początku nie miała oparcia w materiale dowodowym, a organ nigdy nie dysponował dowodem uzasadniającym zastosowanie art. 99 ustawy o kierujących pojazdami.

VII. Charakter naruszenia prawa — rażące naruszenie prawa (art. 156 par. 1 pkt 2 k.p.a.)

Wydanie decyzji administracyjnej bez przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania dowodowego w zakresie jedynej przesłanki materialnoprawnej, przy jednoczesnym zastosowaniu niewłaściwego reżimu prawnego (potraktowaniu decyzji jako związanej, podczas gdy art. 99 wymaga samodzielnej oceny), stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 k.p.a.

Nie jest to bowiem wadliwa ocena dowodów (co stanowiłoby zwykłe naruszenie procedury), lecz:
— całkowity brak dowodu, na podstawie którego organ podjął rozstrzygnięcie,

- zastosowanie niewłaściwego reżimu prawnego (zachowanie się jak przy art. 102, a nie art. 99),
- pozbawienie strony prawa do udziału w postępowaniu dowodowym (art. 10 par. 1 k.p.a.),
- ingerencja w konstytucyjnie chronione prawo do swobodnego przemieszczania się bez materialnej podstawy.

Oczywistość naruszenia prawa nie wymaga prowadzenia skomplikowanego postępowania dowodowego — wystarczy porównać treść aktu sprawy z wymogami art. 7, 77 par. 1, 80 k.p.a. oraz art. 99 ustawy o kierujących pojazdami.

VIII. Podsumowanie

Nie zachodzi tożsamość sprawy uzasadniająca zastosowanie art. 61a par. 1 k.p.a., ponieważ:

1. Nowa okoliczność jest ujawniona i potwierdzona przez organ brak opinii sadowo-psychiatrycznej, stanowiącej jedyną podstawę dowodową decyzji.
2. Okoliczność ta ujawniła się dopiero w postępowaniu prowadzonym pod sygn. SK.5430.4.86.2026.BW, po dacie poprzedniej decyzji SKO.
3. W poprzednim postępowaniu nieważnościowym zarzut miał charakter ogólny (naruszenie art. 7, 77, 80 k.p.a.), natomiast obecnie dysponuje konkretnym dowodem — potwierdzeniem organu, że dowód nie istnieje i nie może zostać pozyskany.
4. Dodatkowa, samodzielna podstawa nieważności jest zastosowanie przez organ niewłaściwego reżimu prawnego — organ zachował się jak przy decyzji związanej (art. 102), podczas gdy art. 99 wymagał samodzielnego ustalenia przesłanek materialnych.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

Tomasz Świątowski

[podpis]